

Vendre en Europe

Ce qui bloque un projet d'IA, pays par pays, et comment on vend le déblocage

Ce document répond à une question : que vendre, dans quel pays d'Europe, et par quelle porte. Il repose sur une observation qui structure tout le reste. **Ce qui bloque un projet d'IA en entreprise n'est presque jamais la technique. C'est une instance représentative du personnel qui doit donner son accord, et dont le pouvoir varie énormément d'un pays à l'autre.** Dans deux pays d'Europe, elle peut purement et simplement dire non.

La thèse, en une phrase

Plus un pays est contraignant, plus il est vendeur. Une friction réglementaire n'est pas un obstacle commercial, c'est un besoin solvable : le client paie pour être débloqué. Vous vendez le déblocage, vous livrez l'automatisation avec.

1. Ce qui est uniforme, ce qui ne l'est pas

Uniforme dans l'Union	National, et c'est là qu'est votre valeur
Le RGPD : base légale, information, droits des personnes, contrat de sous-traitance, registre, analyse d'impact.	Le droit du travail. Qui doit être consulté, qui peut dire non, sous quelle sanction.
Le règlement européen sur l'IA : pratiques interdites, transparence de l'article 50 depuis août 2026, haut risque en décembre 2027 et non août 2026.	Les lois nationales sur l'IA. L'Italie a la première de l'Union depuis octobre 2025.
La TVA entre professionnels : autoliquidation chez le client.	Les autorités de protection des données, dont l'agressivité varie du simple au décuple.
	La facturation et ses formats.

Conséquence pratique : **votre méthode est européenne, votre argumentaire est national.** Le tri des données en quatre catégories, le choix entre hébergement européen et local, le registre et le contrat de sous-traitance se transposent tels quels. La phrase d'ouverture du rendez-vous, elle, change à chaque frontière.

2. La carte du pouvoir de blocage

Du plus contraignant au moins contraignant. C'est aussi, dans cet ordre, la valeur de votre offre.

Pays	Pouvoir de l'instance	Déclencheur	Sanction
Allemagne	Codétermination. Véritable veto. En cas de désaccord, une commission d'arbitrage tranche de façon contraignante	Il suffit que l'outil soit capable de surveiller le comportement ou la performance. L'intention de surveiller n'est pas requise	Mesure inopposable, contentieux devant le tribunal du travail

Pays	Pouvoir de l'instance	Déclencheur	Sanction
Pays-Bas	Consentement préalable. Sans accord, l'employeur ne peut pas déployer	Un dispositif conçu pour ou apte à observer ou contrôler la présence, le comportement ou la performance	Décision nulle, suspension judiciaire
Italie	Accord syndical, ou à défaut autorisation de l'inspection du travail	Tout instrument dont peut découler une possibilité de contrôle à distance	Sanction pénale , et preuves obtenues inutilisables
France	Consultation obligatoire. Pas de veto, mais les juges suspendent les déploiements faits sans elle, y compris en phase pilote	L'introduction d'une technologie nouvelle, appréciée par son effet sur le travail	Suspension judiciaire, délit d'entrave
Espagne	Droit d'information, pas de veto	Les paramètres, règles et instructions des algorithmes affectant les conditions de travail, l'accès à l'emploi et son maintien, y compris le profilage	Sanction administrative, contentieux
Royaume-Uni	Aucun veto, et aucune consultation obligatoire sur l'outil en tant que tel. Mais une obligation de consultation santé-sécurité déclenchée nommément par l'introduction de nouvelles technologies	L'introduction de nouvelles technologies, y compris au stade de la planification , et sans seuil d'effectif	Pénalité jusqu'à 75 000 £ pour le volet information-consultation
Suisse	Nettement moins contraignant sur la représentation du personnel	—	—

Le détail qui change tout, en Allemagne et aux Pays-Bas

Le déclencheur n'est pas l'intention de surveiller, c'est la **capacité** de le faire. Un outil vendu pour améliorer la productivité, qui produit au passage des statistiques par salarié, tombe dans le champ même si personne ne veut surveiller qui que ce soit. La quasi-totalité des logiciels d'IA appliqués au travail sont concernés, et la quasi-totalité des dirigeants l'ignorent.

À vérifier. Les seuils d'effectif à partir desquels l'instance existe varient par pays et n'ont pas été vérifiés dans ce document. Faites-les confirmer avant de cibler un segment : ils déterminent quels clients sont concernés.

3. Les marchés, un par un

Allemagne — le plus contraignant, donc le plus vendeur

Le comité d'entreprise dispose d'un droit de **codétermination** sur l'introduction et l'usage de tout dispositif technique permettant de surveiller le comportement ou la performance des salariés. Ce n'est pas une consultation : sans accord, l'outil ne se déploie pas, et en cas de blocage une commission d'arbitrage rend une décision contraignante.

La jurisprudence est constante depuis des décennies et couvre désormais explicitement les logiciels d'analyse fondés sur l'IA, l'évaluation automatisée des performances, la surveillance des messageries, les outils de

prédiction et les systèmes qui optimisent les flux de travail.

Ce que vous vendez. La qualification de l'outil, le dossier technique compréhensible par des représentants non techniciens, et l'accord d'entreprise négocié. Un projet allemand bloqué en commission peut l'être des mois : le déblocage a une valeur immédiate et chiffrable.

Pays-Bas — le consentement, pas la consultation

Le conseil d'entreprise a un **droit de consentement** sur les règlements relatifs au traitement de données personnelles et sur les systèmes de suivi du personnel. Le critère est large : un dispositif **conçu pour ou simplement apte** à observer présence, comportement ou performance. Sans consentement, l'employeur ne peut pas mettre en œuvre.

Pourquoi c'est un bon marché pour vous. Les entreprises néerlandaises sont parmi les plus avancées d'Europe sur l'adoption d'outils numériques, l'anglais y est la langue de travail courante, et le droit de consentement crée exactement la friction que vous savez traiter.

Italie — votre marché domestique, et le seul avec une sanction pénale

Accord syndical, ou à défaut autorisation de l'inspection du travail, pour tout instrument dont peut découler un contrôle à distance. La violation est **pénalement sanctionnée** et les preuves obtenues sont inutilisables, ce qui prive l'employeur de tout usage disciplinaire.

S'y ajoutent le décret transparence, qui impose de documenter jusqu'aux **paramètres d'entraînement** du système, et la **première loi nationale sur l'IA de l'Union**, en vigueur depuis octobre 2025, qui impose formation des salariés et garantie qu'un humain puisse toujours corriger, suspendre ou arrêter le système.

France — pas de veto, mais des juges qui arrêtent les déploiements

La consultation du comité social et économique est obligatoire avant l'introduction d'une technologie nouvelle. Le pouvoir n'est pas un veto, mais depuis 2025 les tribunaux **suspendent les déploiements** faits sans elle, y compris en phase pilote, et une cour d'appel a jugé qu'autoriser un outil et l'encadrer par une charte constitue déjà une introduction.

Le critère retenu n'est pas la présence d'IA, c'est l'effet sur le travail. C'est plus large que ce que croient les dirigeants.

Espagne — l'information sur les algorithmes, un angle différent

Depuis 2021, le comité d'entreprise a le droit d'être informé des **paramètres, règles et instructions** sur lesquels reposent les algorithmes ou systèmes d'IA affectant les décisions susceptibles d'influer sur les conditions de travail, l'accès à l'emploi et son maintien, y compris le profilage.

Pas de veto, donc une friction moindre. Mais l'obligation porte sur un contenu que presque aucun intégrateur ne sait produire : expliquer en langage clair la logique et les paramètres d'un système. **C'est un livrable, et vous savez le faire.**

Royaume-Uni — moins contraignant qu'on ne le dit, mais pas pour les raisons attendues

Il n'existe aucune obligation générale de consulter des représentants du personnel avant de déployer un outil numérique ou d'IA. Le dispositif d'information et de consultation se déclenche sur demande de 2 % des salariés, avec un minimum de quinze, dans les entreprises d'au moins cinquante. Et il ne confère **aucun droit de veto** : le texte prévoit expressément qu'aucune décision de l'instance d'arbitrage ne peut suspendre ou modifier un acte de l'employeur. La pénalité plafonne à 75 000 £, versée au Trésor et non aux salariés.

Le levier britannique que presque personne ne cite

Deux règlements de santé et sécurité imposent de consulter les salariés sur les conséquences de **l'introduction de nouvelles technologies sur le lieu de travail, y compris au stade de la planification**. Ensemble ils couvrent toute la main-d'œuvre, syndiquée ou non, et **sans aucun seuil d'effectif**.

Pour un outil qui intensifie le rythme, note la productivité ou surveille en continu, l'argument santé-sécurité est juridiquement plus direct que l'argument de la représentation du personnel. C'est votre angle sur ce marché.

Et une divergence majeure sur les données, en votre faveur

Depuis février 2026, le Royaume-Uni a remplacé le régime européen de la décision automatisée. La prohibition de principe a disparu : pour des données non sensibles, une décision entièrement automatisée devient **licite par défaut**, sous réserve de quatre garanties, information de la personne, possibilité de présenter des observations, intervention humaine et droit de contester. Les données sensibles restent sous régime strict.

La charge de l'entreprise a donc changé de nature : il ne s'agit plus de trouver une exception, mais de **documenter les garanties**. C'est exactement un livrable, et c'est le vôtre. Le régulateur britannique a d'ailleurs constaté en janvier 2026 que beaucoup d'employeurs pratiquant le recrutement automatisé s'appuient probablement sur des décisions entièrement automatisées **sans le savoir**.

Son action récente vise nettement l'emploi : injonction contre un exploitant de centres de loisirs qui imposait la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale à plus de deux mille salariés pour le pointage, le consentement étant jugé invalide du fait du déséquilibre de pouvoir ; blâme contre un établissement scolaire ayant organisé un simple droit de retrait là où un accord explicite était requis. Dans les deux cas, **aucune amende, mais une obligation d'arrêter et de détruire les données**.

Enfin, le Royaume-Uni **n'a pas de loi générale sur l'IA** et le projet annoncé a été abandonné. L'IA au travail n'y est régulée qu'indirectement.

Suisse — le marché le plus simple, et le moins vendeur

Contraintes de représentation du personnel nettement plus faibles, et décision d'adéquation en vigueur pour les données. C'est un marché où votre argument central porte peu : vous y seriez un prestataire d'automatisation parmi d'autres, sans votre différence.

4. L'offre, et sa déclinaison par pays

Le catalogue ne change pas. C'est la première phrase du rendez-vous qui change.

Pays	La question d'ouverture, qui ne vend rien et crée le besoin
Allemagne	« Votre comité d'entreprise a-t-il donné son accord sur les outils d'IA déjà utilisés ? Saviez-vous qu'il suffit que l'outil <i>puisse</i> surveiller, même sans que ce soit l'intention ? »
Pays-Bas	« Votre conseil d'entreprise a-t-il consenti au déploiement ? Le critère est l'aptitude de l'outil à observer, pas son objectif. »
Italie	« Avez-vous un accord syndical ou une autorisation de l'inspection sur les outils déjà en place ? La violation est pénale, et les preuves deviennent inutilisables. »

Pays	La question d'ouverture, qui ne vend rien et crée le besoin
France	« Votre comité social et économique a-t-il été consulté sur les outils d'IA déjà utilisés ? Depuis 2025 les juges suspendent, même en phase pilote. »
Espagne	« Pouvez-vous expliquer à votre comité les paramètres et les règles de vos algorithmes ? C'est une obligation depuis 2021. »

L'offre qui porte tout : « IA conforme au poste de travail »

Qualification de l'outil au regard du texte national applicable. Préparation du dossier destiné à l'instance représentative, rédigé pour des non-techniciens. Note d'information sur la logique du système et ses paramètres. Registre de sous-traitant et contrat de sous-traitance. Note sur le contrôle humain. Support de formation des salariés.

Trois mille euros, trois semaines, et c'est ce qui débloque le projet. L'automatisation se vend ensuite, à un client qui vous fait déjà confiance.

5. Vendre hors d'Italie, la mécanique

Sujet	Ce qu'il faut savoir
TVA	Client professionnel dans un autre pays de l'Union : facture sans TVA italienne , mention d'autoliquidation, le client la déclare chez lui. Vérifiez son numéro sur le registre européen avant d'émettre et gardez la preuve : un numéro invalide rend l'opération interne et la TVA devient votre problème. Client suisse ou britannique : opération hors champ.
Droit applicable	Les parties professionnelles choisissent librement le droit du contrat. À défaut de choix, c'est celui du pays du prestataire , donc l'Italie. Écrivez-le explicitement dans vos conditions générales, avec le tribunal compétent : c'est une ligne qui évite un contentieux à l'étranger.
Transfert de données	Vers le Royaume-Uni et la Suisse : aucune formalité , décision d'adéquation en vigueur, celle du Royaume-Uni renouvelée en décembre 2025 jusqu'à fin 2031. Vers les États-Unis : encadrement nécessaire. Attention toutefois : depuis février 2026 le droit britannique des données diverge du droit européen sur la décision automatisée, ce qui ne change rien au transfert mais change le conseil que vous donnez à un client britannique.
Langue	L'anglais suffit aux Pays-Bas et dans les grandes entreprises allemandes. En Italie, en Espagne et en France, la langue locale est attendue, au moins pour les documents destinés aux représentants du personnel. Un dossier syndical en anglais ne passe pas.
Livraison à distance	Tout votre catalogue se livre en visioconférence, sauf la restitution de l'état des lieux et la séance avec les représentants du personnel. Comptez un déplacement par mission hors d'Italie, et facturez-le.

6. Les trois marchés à attaquer, et dans cet ordre

1. L'Italie, parce que c'est chez vous. Marché domestique, langue, réseau, densité de petites et moyennes entreprises industrielles en Lombardie, et la seule sanction pénale d'Europe sur le sujet. Vos six premières missions doivent être italiennes : vous avez besoin de références avant de traverser une frontière.

2. L'Allemagne, parce que c'est là que la friction vaut le plus cher. Un droit de veto réel, un arbitrage contraignant, une culture d'entreprise qui traite la conformité comme un prérequis et non comme une contrainte, et un tissu de moyennes entreprises industrielles qui ressemble beaucoup au vôtre. C'est le marché où votre offre vaut le plus, et c'est aussi le plus exigeant sur la qualité du dossier : n'y allez pas avant d'avoir livré cinq missions.

3. Les Pays-Bas, parce que c'est le plus facile à pénétrer. Consentement obligatoire donc friction réelle, anglais comme langue de travail, forte adoption du numérique, et des cycles de décision plus courts qu'en Allemagne. C'est le bon second marché étranger, et probablement celui où une structure étudiante sera prise au sérieux le plus vite.

Ce que je ne recommande pas en premier

La France, malgré la langue, parce que la friction y est moindre qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas et que vous n'y avez aucune présence. L'Espagne, parce que le droit d'information sans veto crée un besoin plus faible. La Suisse, où votre argument central ne porte pas.

Le Royaume-Uni est un cas à part, et je l'aurais écarté à tort : pas de veto, mais une consultation santé-sécurité sans seuil d'effectif sur l'introduction de nouvelles technologies, et un régime de décision automatisée qui vient de basculer vers une logique de garanties à documenter. C'est un marché de quatrième rang, pas un marché à exclure.

7. Ce qui reste à vérifier avant de démarcher

Ce document donne la structure du raisonnement et les mécanismes juridiques. Cinq points doivent être confirmés avant un premier rendez-vous dans un pays donné, parce qu'une erreur sur l'un d'eux détruit votre crédibilité en une phrase.

- **Les seuils d'effectif** à partir desquels l'instance représentative existe, pays par pays. Ils déterminent quels clients sont concernés.
- **Les sanctions exactes**, montants et nature, du pays visé.
- **La jurisprudence récente** du pays, qui est votre meilleur argument quand elle existe et votre pire faute quand vous l'inventez.
- **Les obligations déclaratives** liées à vos ventes à l'étranger, dont la déclaration d'échanges de services et ses seuils.
- **Votre couverture d'assurance hors d'Italie.** Beaucoup de polices limitent la garantie territoriale. À faire écrire avant la première mission étrangère.

Sources : Betriebsverfassungsgesetz et jurisprudence de la Cour fédérale du travail ; Wet op de ondernemingsraden, article 27 ; Statuto dei Lavoratori, article 4, et loi italienne du 23 septembre 2025 ; code du travail français et jurisprudence 2025-2026 ; Estatuto de los Trabajadores, article 64.4 d, issu de la loi 12/2021 ; décisions d'adéquation de la Commission européenne, renouvellement britannique de décembre 2025 ; règlement européen sur l'IA et son règlement modificatif de juillet 2026. État au 21 septembre 2026.